Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Nr. 602005 / 03 august 2026

1. Părțile contractante:

AKRO S.R.L. cu sediul înregistrat în localitatea Brasov, Strada Zizinului nr.110, Județul Brasov, telefon (0040) 728 994 473, înmatriculată la Registrul Comerțului din Brasov sub nr. J2001000977088, CUI: RO 14205979, cont IBAN RO98INGB0000999902843963, deschis la ING BANK, reprezentată prin domnul Aurel CARAS, având funcția de Manager General, în calitate de **Vanzator,**

și

AIRBUS AEROSTRUCTURES S.R.L. cu sediul în Orașul Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 30, județul Brașov, identificata cu J2011000816081 si CUI RO 25932794, având contul bancar IBAN RO51 BACX 0000 0003 8496 0001 deschis la UniCredit Tiriac Bank, reprezentată prin Dl Ionel Grosu, în calitate de Director Executiv și Dna Ionela Melnic, în calitate de Administrator , denumită în continuare **Beneficiar,**

Denumite colectiv și/sau individual “Părți”, “Părțile contractante” sau “Partea”, au încheiat prezentul Contract cadru de vânzare cumpărare („Contractul”) după cum urmează:

2. Obiectul Contractului:

2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie vânzarea de către Vanzator și, respectiv, cumpărarea de către Beneficiar a produselor solicitate, în schimbul plății unui preț, conform prevederilor contractuale.

2.2. Produsele achiziționate sunt descrise in **Anexa nr.1 - Oferta comercială Akro nr. S02613.** Livrarea se face cu toate setarile vanelor efectuate, insotite de instructiunile de asamblare si incarcare pe pozitie. In obiectul contractului este inclusa si disponbilitatea reprezentantului Akro de a acorda asistenta telefonica (sau online) la momentul punerii in functiune, conform solicitării Beneficiarului.

2.3. Produsele vor fi însoțite de certificate de conformitate conform normelor UE, precum și de instrucțiunile tehnice necesare pentru utilizare.

2.4. Bunurile se vor livra la sediului Beneficiarului.

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

3. Durata Contractului:

3.1. Intrarea în vigoare a Contractului are loc la data semnării acestuia de către ambele Părți și este condiționată de transmiterea comenzii către Vanzator.

3.2. Contractul va fi valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale asumate de părți, inclusiv a acelor obligații care decurg ca urmare a garanțiilor acordate de către Vanzator, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului.

4. Prețul Contractului:

4.1. Prețul bunurilor menționate la punctul 2 al Contractului, în acord cu oferta Akro nr. S02613 din 31.07.2026, este de **9756 euro+TVA**.

5. Condiții de plată:

5.1. Termenul de plată agreat între părți este 30 EOM10, adică: 30 de zile de la finalul lunii în care s-a emis factura, plătibil până în data de 10 a lunii următoare.

5.2. Data facturii luată în considerare este data în care factura a fost comunicată în sistemul național RO e-factura.

5.3. Data plății reprezintă data la care valoarea facturată de către Vanzator a fost achitată de către Beneficiar în contul expres menționat de Vanzator in preambulul acestui contract.

5.4. Factura va fi emisă de către Vanzator doar după livrarea bunurilor solicitate de Beneficiar conform art. 2 din prezentul contract.

5.5. Factura se va emite in lei la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii. Factura se va emite în baza *Procesului verbal de recepție* semnat de către persoanele desemnate în acest sens de către Părți și care atestă livrarea bunurilor.

5.6. Factura va fi trimisă de către Vanzator la adresa invoicing.bra@airbus.com și prin sistemul RO e-factura. Factura va fi însoțită și de comanda semnată și ștampilată.

5.7. Beneficiarul poate refuza factura în cazul în care aceasta nu corespunde cu comanda transmisa de Beneficiar.

5.8. Fiecare Parte se obligă să înștiințeze cealaltă parte în scris, anterior schimbării oricărei informații de identificare a societății (ex sediul social, cont IBAN, etc) incluse in documentele oficiale emise de aceasta (ex. factura). În lipsa acestei înștiințări, cealaltă parte va fi exonerata de orice eroare/întârziere la plata datorată viramentului într-un cont eronat sau neprimirii în timp util a comunicărilor/notificărilor emise în baza acestui contract.

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

5.9. Beneficiarul își rezervă dreptul de a suspenda plata facturii în cazul în care produsele livrate de Vanzator sunt neconforme sau livrarea este parțială. Observațiile Beneficiarului vor fi menționate în scris pe *Procesul verbal de receptie* și comunicate Vanzatorului.

6. Termenul de livrare:

6.1. Vanzatorul se obligă să finalizeze livrarea bunurilor care fac obiectul prezentului contract în termen de 20 zile lucrătoare de la trimiterea comenzii de către Beneficiar. Excepțional, termenul de livrare poate suferi o întârziere de maxim 10 zile lucrătoare, cu obligația Vanzatorului de a notifica Beneficiarului întârzierea și cauza acesteia.

7. Condiții de calitate. Garanții:

7.1. Vanzatorul garantează că la data livrării bunurilor, acestea vor corespunde standardelor și reglementărilor tehnice în vigoare, conform directivelor și standardelor de calitate, și nu vor fi afectate de vicii ascunse care ar diminua sau anula posibilitatea de a beneficia de acestea.

7.2. Vanzatorul răspunde pentru calitatea produselor livrate si acorda o perioadă de garanție de 24 (douazeci si patru) luni de la data recepției produselor de către Beneficiar.

7.3. În perioada de garanție, Vanzatorul se obligă să remedieze sau să înlocuiască, pe cheltuiala sa, orice produs care se dovedește a fi defect, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea scrisă primită de la Beneficiar.

7.4. În situațiile în care remedierea Produsului implică și furnizarea de către Vanzator a unor noi componente în vederea înlocuirii celor defecte, Vanzatorul garantează Beneficiarului calitatea componentelor și acordă acestuia garanția prevăzută de producător, însoțită de certificatul de garanție și de conformitate.

7.5. În cazul în care Beneficiarul dorește înlăturarea unei defecțiuni cu invocarea drepturilor de garanție, iar la înlăturarea defecțiunii se constată că este o deficiență asupra căreia nu se extinde garanția, Vanzatorul are obligația de a anunța acest lucru Beneficiarului. Reparația va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a Beneficiarului și în baza unei comenzi scrise din partea acestuia.

8. Obligațiile Vanzatorului:

8.1. Vanzatorul se obligă să livreze Produsele contractate la parametrii și la datele concordate de Părți și cu respectarea specificațiilor tehnice impuse de producătorul bunurilor achiziționate.

8.2. Vanzatorul se obligă să asigure un instructaj minim de folosință în condiții de exploatare normală a bunurilor livrate, încheind în acest sens un *Proces-verbal de recepție*, semnat de

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

ambele Părți. *Procesul verbal* va fi semnat, din partea Beneficiarului, si de către un responsabil de securitatea și sănătatea în muncă indicat de Beneficiar.

8.3. Vanzatorul se asigură că respectă prevederile menționate în *Codul de Conduită al furnizorilor Airbus*, semnat la data de 31 iulie 2026, care devine parte integrantă din prezentul Contract, sub forma Anexei nr. 2. Deasemenea, Vanzatorul se obliga sa respecte si prevederile privind securitatea și sănătatea in muncă mentionate in Anexa nr.3 a prezentului contract, aplicabile in situatiile in care se intervine la echipamentele vandute, la sediul beneficiarului, in perioada de garantie sau post garantie.

9. Obligațiile Beneficiarului:

9.1. Beneficiarul se obligă să achite valoarea Produselor livrate la termenele stabilite în Contract.

9.2. Beneficiarul se obligă să respecte condițiile de exploatare indicate în *Procesul-verbal de recepție* respectiv în documentațiile tehnice însoțitoare ale bunurilor achiziționate, comunicate de către producătorul / furnizorul acestora. În caz contrar, orice daună materială sau accident de muncă rezultate vor fi considerate ca produse din culpă exclusivă a Beneficiarului.

9.3. Beneficiarul se obligă să nu procedeze la demontarea, repararea sau modificarea Produselor și să nu permită acest lucru altor persoane, cu excepția angajaților de la firma Vanzatorului sau a reprezentanților acestuia trimiși pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului Contract.

10. Declarații și garanții ale părților:

10.1. Vanzatorul declară și garantează ca:

- este o societate comercială înființata si funcționând in conformitate cu legile României;
- are capacitatea legală necesară pentru a executa prezentul Contract;
- deține toate licențele, permisele, acordurile si alte autorizații similare pentru buna desfășurare a activității sale si pentru executarea prezentului Contract;
- deține personal calificat în vederea executării obligațiilor contractuale în termenele și condițiile stipulate prin Contract;
- persoana care semnează prezentul Contract are autoritatea si capacitatea de a reprezenta Vanzatorul si de a-l obliga legal si valid, in conformitate cu prevederile legii si actelor constitutive;

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

- dispune de mijloacele financiare, materiale, tehnice si organizatorice necesare pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, direct sau prin subcontractorii sai.

10.2. Beneficiarul declară si garantează că:

- este o societate comercială înființată si funcționând in conformitate cu legile României;
- are capacitatea legala necesara pentru a încheia si executa prezentul Contract;
- persoana care semnează prezentul Contract are autoritatea si capacitatea de a reprezenta Beneficiarul si de a-l obliga legal si valid, in conformitate cu prevederile legii si actelor constitutive;
- dispune de mijloacele financiare, materiale, tehnice si organizatorice necesare pentru executarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

11. Răspunderea părților și penalități:

11.1. Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai si la timp a obligațiilor contractuale, înțelegând ca, în caz de neexecutare în tot sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute in acest Contract, oricare din acestea are dreptul la rezilierea Contractului.

11.2. Daca o Parte nu execută obligațiile ce îi revin potrivit prevederilor din Contract, cealaltă Parte este îndreptățită sa solicite Părții in culpa executarea obligațiilor, acordându-i in acest sens un termen suplimentar in vederea remedierii situației. Notificarea transmisă către Partea in culpa prin orice mijloc care asigura dovada comunicării, prin care i se acorda acesteia un termen suplimentar de remediere a situației de neexecutare sau executare necorespunzătoare echivalează cu punerea acesteia in întârziere si conferă dreptul Părții, ca la expirarea termenului suplimentar sa declare Contractul reziliat.

11.3. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Vanzatorul nu-și îndeplinește ori își îndeplinește cu întârziere ori în mod defectuos obligațiile asumate prin Contract, Beneficiarul este în drept să pretindă plata de penalități în cuantum de 0.04 % din valoarea totală a lucrării, pentru fiecare zi de întârziere calculată până la data executării conforme a obligațiilor asumate prin Contract, suma nefiind limitată la valoarea bunurilor nelivrate, livrate cu întârziere sau în mod defectuos.

11.4. Pentru întârzieri la plată față de termenul de scadență a facturilor, Vanzatorul este în drept să perceapă Beneficiarului penalități de 0.04% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, totalul penalităților fiind limitate la valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

12. Confidențialitatea:

12.1. Pentru scopul acestui Contract, "Informație Confidențială" înseamnă orice tip de informație care are legătură cu una dintre Părți și care îi este pusă la dispoziție sau comunicată celeilalte Părți de către sau în numele Părții sau pe care cealaltă Parte o va cunoaște întâmplător sau accidental, fie anterior, fie posterior datei încheierii Contractului, în formă scrisă, vizuală sau pe un suport care permite citirea, inclusiv prin fax sau prin orice alte forme de transmitere pe cale electronică, sau pe cale verbală.

12.2. Părțile se obligă ca, pe perioada derulării relațiilor de afaceri dintre Părți, dar și ulterior încetării acestora, pe o perioadă de 5 ani:

a) Să nu dezvăluie unei terțe părți, Informațiile confidențiale primite ca urmare a desfășurării relațiilor de afaceri dintre Părți;

b) Să folosească Informațiile Confidențiale primite de la cealaltă Parte numai in legătură cu, și în vederea activităților desfășurate ca urmare a derulării relațiilor de afaceri, iar nu in alte scopuri;

c) Să nu efectueze și să nu permită efectuarea de copii ale Informațiilor Confidențiale sau a oricăror reproduceri a acesteia;

12.3. Prin derogare de la paragraful anterior, această obligație de confidențialitate nu se va aplica acelor date, informații, documente care:

a) la momentul dezvăluirii lor sunt deja publice sau devin ulterior informații publice fără nici o încălcare a obligației de confidențialitate, fapt ce poate fi demonstrat prin înscrisuri sau prin alte mijloace de proba rezonabile si pertinente;

b) se referă la Vanzator sau Beneficiar iar la momentul dezvăluirii lor, acestea se afla deja în posesia liberă și nerestricționată a Vanzatorului sau a Beneficiarului, sau sunt dobândite ulterior de către Vanzator (în cazul informațiilor care se referă la Beneficiar) sau de către Beneficiar (în cazul informațiilor care se referă la Vanzator), fără a fi supuse obligației de confidențialitate;

c) trebuie dezvăluite de către Părți sau oricare dintre funcționarii superiori, angajații, reprezentanții, consultanții sau consilierii acestora în baza unor proceduri judiciare sau administrative, sau pentru a da posibilitatea Vanzatorului să își pună în aplicare drepturile ce rezultă din Contract.

12.4. Pentru situația în care Vanzatorul încalcă obligația de confidențialitate, Părțile convin expres o clauza in valoare de 50.000 Euro pentru fiecare caz dovedit de încălcare a obligației de

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

confidențialitate - ce reprezintă suma minima la care este îndreptățit Beneficiarul cu titlu de daune-interese (reparare a prejudiciului), fără a fi ținut să facă nicio dovada in privința existenței și întinderii prejudiciului. Beneficiarul va fi, de asemenea, îndreptățit la orice sume in completare, peste valoarea clauzei penale, în măsura în care va face, in condițiile dreptului comun, dovada unui prejudiciu de o valoare mai însemnată.

13. Notificari:

13.1. Orice notificare, factură sau altă înștiințare pe care o Parte o transmite celeilalte Părți în conformitate cu prezentul Contract va fi considerată comunicată dacă este transmisă la adresa menționată în prezentul Contract sau la orice altă adresă adusă în scris la cunoștința celeilalte Părți, după cum urmează:

- Prin înmânare sub semnătura de primire;
- Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
- Prin transmitere pe email cu confirmare de primire din partea destinatarului.

Pentru notificările către Beneficiar:

Catalin Vartic

Telefon: +40 (0)368 081 107

Email: catalin-dumitru.vartic@airbus.com

Ionut Sfetea-Geisler

Telefon: +40 (0)722 377 093

Email: ionut.sfetea-geisler@airbus.com

Pentru notificările către Vanzator:

Alexandru Soare

Telefon: +40 728 994 472

Email: alexandru.soare@akro.ro

14. Legea aplicabilă. Litigii:

14.1. Prezentul Contract va fi guvernat de legea materiala si procedurală română.

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

14.2. Toate litigiile ce pot apărea din și în legătură cu acest Contract, inclusiv orice problemă referitoare la existența, valabilitatea și încetarea sa, vor fi soluționate, în cele din urmă, în cazul în care nu s-a găsit o soluție amiabilă, de către instanțele competente de la sediul Beneficiarului.

15. Forța majoră:

15.1. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract. Prin Forța Majoră se înțelege un eveniment independent de voința Părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea Contractului și care împiedică Părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

15.2. Partea care invocă Forța Majoră are obligația de a o aduce la cunoștința celeilalte Părți, în scris, în maxim 72 de ore de la apariție, iar dovada Forței Majore împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a Forței Majore, se va comunica în maxim 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

15.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, oricare Parte poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri celeilalte Părți, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile asumate până la acea dată.

16. Încetarea Contractului:

16.1. Contractul încetează în următoarele situații:

a) prin acordul Părților;
b) prin denunțarea unilaterală a Beneficiarului sau a Vanzatorului în baza unei notificări exprese în acest sens, dispuse cu 30 de zile înaintea datei de la care se dorește încetarea Contractului;
c) prin reziliere, în condițiile în care una dintre Părți nu își va îndeplini obligațiile menționate în prezentul Contract.

16.2. Contractul încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția instanței în următoarele cazuri:

a) Dacă una dintre Părți este insolventă sau a fost declarată procedura falimentului împotriva sa;
b) Vanzatorul cesionează drepturile și obligațiile sale derivate din relațiile de afaceri cu Beneficiarul fără acordul prealabil al acestuia;

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

c) Vanzatorul încalcă obligația de confidențialitate.

16.3. Oricare dintre Părți poate rezilia Contractul în cazul în care Partea culpabilă nu înțelege să își execute obligațiile din Contract nici după primirea unei notificări de remediere a situației de neexecutare într-un termen rezonabil acordat în acest sens.

16.4. În orice caz de încetare a Contractului, obligațiile născute și scadente rămân valide până la executarea completă a acestora.

17. Prevederi finale:

17.1. Prezentul Contract reprezintă voința Părților și înlătură orice altă înțelegere verbală sau scrisă dintre acestea, anterioară încheierii lui.

17.2. Părțile convin în mod expres ca orice modificare a Contractului să fie valabil realizată numai cu acordul scris și semnat al acestora.

17.3. Părțile nu vor putea cesiona, total sau parțial, drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul Contract unei terțe persoane, fără acordul expres și prealabil, dat în scris de către cealaltă Parte.

17.4. Prezentul Contract s-a încheiat la Brașov, astăzi 04.08.2026, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte contractantă.

17.5. Prezentul Contract include si Anexele:

Anexa nr. 1 : Oferta comercială Akro nr. S02613 din 31.07.2026;

Anexa nr. 2: Codul de conduită al furnizorilor Airbus semnat de Vanzator;

Anexa nr. 3: Clauza privind securitatea și sănătatea în muncă, situații de urgență și mediu;

Vanzator,	**Beneficiar,**	
AKRO SRL	**AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL**	
Manager General	**Director executiv**	**Administrator**
Aurel CARAS	Ionel Grosu	Ionela Melnic

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

Anexa nr.1 - Oferta comercială Akro nr. S02613 din 31.07.2026

Furnizor
AKRO SRL
Str. Zizinului Nr. 110
Brașov BV 500407
România
VAT: RO14205979

Client:
AIRBUS AEROSTRUCTURES S.R.L.,
Catalin Vartic
Str. Hermann Oberth Nr. 30
Ghimbav BV 507075
România
TVA: RO25932794

În atenția
Catalin Vartic, catalin-dumitru.vartic@airbus.com
Phone: +40 368 081 107

Oferta S02613

Data ofertă:
31.07.2026

Expiră:
30.08.2026

Agent de vânzări:
Alexandru Soare , +40 268 413 180

DESCRIERE	CANTITATE	P.U.	SUMĂ
[01-008018] Filtru impuritati nw500 - 2"	1,00 buc	419,10	419,10 €
[01-008015] Consola de prindere pentru carcasa cintropur NW 500/650/800	1,00 buc	40,50	40,50 €
[13-001176] DEC 450-2/duplex, Statie dedurizare - duplex, racord 2", 450L rasina pe fiecare coloana - Vana Clack - CI -2"	1,00 buc	10.753,87	10.753,87 €
Reducere: 13.00%	1,00 buc	-1.457,75	-1.457,75 €

Valoare fără taxe	9.755,72 €
TVA 21%	2.048,70 €
Total	11.804,42 €

Termeni:

Modul de livrare: In sarcina Akro
Garantie: 24 luni de la livrare

Oferta include livrarea produselor la beneficiar. Montajul, asamblarea si PIF-ul nu sunt incluse.

Considerand o duritate pe intrare de 13 grade G - statia se va regenera la fiecare 110-115 mc de apa tratati

Condiții de plată: 30 de zile

Vanzator,
AKRO SRL
Manager General
Aurel CARAS

Beneficiar,
AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL
Director executiv
Ionel Grosu

Administrator
Ionela Melnic

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

Anexa nr. 2

Codul de Conduită al furnizorilor Airbus



012 | Codul de conduită al furnizorilor Airbus
AI SCOC PP2100068 v1.0

Angajamentul furnizorului

Furnizorul convine că va respecta principiile Codului de conduită al furnizorilor Airbus fie prin aplicarea acestui Cod de conduită al furnizorilor Airbus, fie prin asigurarea faptului că propriul cod de conduită al Furnizorului și practicile actuale de sustenabilitate în relația cu lanțul de aprovizionare respectă principiile prezentate în Codul de conduită al furnizorilor Airbus.

Furnizorul va lua măsurile necesare pentru transmiterea principiilor din Codul de conduită al furnizorilor Airbus către afiliații, subsidiarele și subcontractanții săi implicați în activitatea prestată pentru Airbus.

Aceste principii ale Codului de conduită al furnizorilor Airbus vor fi incluse în orice practici comerciale sustenabile de rutină.

Codul de conduită al furnizorilor Airbus va face parte din documentația de licitație, iar respectarea sa de către Furnizor va reprezenta unul dintre criteriile obligatorii care vor fi evaluate de Airbus în timpul procesului de selecție.

La semnarea acestui Cod de conduită al furnizorilor Airbus, Furnizorul acceptă faptul că acest document reprezintă angajamentul față de principiile prevăzute în acesta pentru toate Contractele existente (dacă este cazul) și pentru toate relațiile de afaceri sau contractuale cu Airbus.

Codul de conduită al furnizorilor Airbus reprezintă un standard minim de bune practici. Acesta va fi guvernat de legea contractului (dacă există). În cazul în care nu există un Contract, prezentul document va fi guvernat de legea franceză.

Denumirea furnizorului

SC AKRO SRL

Numele și funcția reprezentantului autorizat

AUREL CARAS – MANAGER GENERAL

Semnătura

Data

31.07.2026

Vanzator,	**Beneficiar,**	
AKRO SRL	**AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL**	
Manager General	**Director executiv**	**Administrator**
Aurel CARAS	Ionel Grosu	Ionela Melnic

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

Anexa nr.3

Clauza privind securitatea și sănătatea in muncă, situații de urgență și mediu

Art. 1.

În baza **Legii nr. 319/14 Iulie 2006 a Securității și Sănătății în Muncă,** și **HG 1425/2006** actualizate privind normele generale de aplicare ale legii, se stabilesc în prezenta anexă obligațiile Vanzatorului / Prestatorului și a Beneficiarului privind respectarea normelor de **Sănătate și Securitate în Muncă**

Art. 1.1 Obligațiile Vanzatorului /Prestatorului:

Vanzatorul /Prestatorul răspunde de realizarea lucrărilor specificate în contract, în condițiile care să asigure evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, având următoarele obligații:

a. Să asigure echipamentul individual de protecție (încălțăminte de protecție) specifice activităților pe care le desfășoară pentru Beneficiar pentru personalul propriu, care desfășoară activități în incinta Airbus Aerostructures SRL, cu obligativitatea utilizării acestora;
b. Să fie autorizat pentru meseriile și lucrările pe care le execută; să poată face dovada autorizării propriilor angajați pe meserii;
c. Să poarte însemnele de vizitator primite la intrarea în incintă;
d. Circulația autovehiculelor sau a mijloacelor de transport și de ridicat ale Vanzatorului /Prestatorului vor respecta traseul stabilit cu ocazia instructajului;
e. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport sau a utilajelor necorespunzătoare tehnic (defecte la sistemul de frânare, semnalizare acustică, iluminare) sau utilizarea acestora de către persoane neautorizate;
f. Vanzatorului /Prestatorul va respecta dispozițiile date de către reprezentanții Beneficiarului în ceea ce privește respectarea normelor de securitate în muncă, acesta din urmă având dreptul prin personalul său autorizat (responsabil lucrare și responsabilii desemnați) de a opri lucrările dacă constată stări de pericol de accidentare, până la remedierea acestora în ceea ce privește normele de securitatea muncii;
g. Se interzice utilizarea aparatelor și instalațiilor electrice improvizate;
h. Personalului Vanzatorului /Prestatorului îi este interzis să sustragă bunuri din incinta societății și sunt obligați să se supună controlului la poarta de acces a unității;
i. Se interzice blocarea căilor de acces din unitate, cu materiale utilaje sau piese;

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

j. Personalul Vanzatorului /Prestatorului va utiliza în mod corespunzător amenajările igienico-sanitare din zona unde își desfășoară activitatea;
k. În cazul în care în timpul executării lucrărilor vor apărea situații deosebite față de cele stabilite în prezentul contract, nu se vor continua lucrările până când Vanzatorul /Prestatorul, de comun acord cu Beneficiarul, nu vor stabili măsurile concrete ce se impun pentru înlăturarea stării de pericol, în vederea prevenirii accidentelor de muncă, poluărilor accidentale și a incendiilor;
l. **În cazul în care personalul Vanzatorului /Prestatorului suferă un accident de muncă din vina propriilor angajați, Vanzatorul /Prestatorul va fi acela care se va înregistra cu accidentul de muncă;**

Art. 1. 2 Obligațiile Beneficiarului:

Beneficiarul răspunde de preluarea și exploatarea lucrărilor prevăzute în contract, în condiții care să asigure securitatea muncii, având următoarele obligații:

a. Să colaboreze cu Vanzatorul /Prestatorul în scopul rezolvării problemelor de securitate a muncii;
b. Să întrețină în stare corespunzătoare de circulație și marcate cu indicatoare prevăzute de siguranța circulației rutiere drumurile aflate în proprietatea sa, care fac acces la lucrările de construcții și montaj, reparații, demolări, Vanzatorului /Prestatorului revenindu-i obligația să respecte traseele stabilite, semnificația indicatoarelor și să nu le deterioreze
c. Beneficiarul delimitează Vanzatorului /Prestatorului atât zona admisă pentru circulația auto cât și pietonal din interiorul societății, delimitare marcată conform normelor.
d. Prin Serviciul Intern de Prevenire-Protecție va efectua instructajul colectiv la întreg personalul Vanzatorului /Prestatorului care desfășoară activități pe teritoriul Airbus Aerostructures SRL, întocmind fișa colectivă de instructaj în două exemplare, cu semnătura celor instruiți și a instructorului.
e. Va urmări prin Serviciul Intern de Prevenire-Protecție și responsabilul PSI, modul în care sunt respectate normele de securitate a muncii, normele de prevenire și stingere a incendiilor, R.I. al Beneficiarului, cât și întreaga legislație de Securitate a muncii.

Art. 1.3 Obligații comune

În situația de suprapunere a lucrărilor se vor stabili de comun acord modul de lucru și obligațiile fiecărei părți ce decurg din aceasta și anume:

a. Cercetarea, înregistrarea și declararea accidentelor se va face conform Legii 319/2006 Fiecare parte are obligația să se sesizeze reciproc când observă că una din părți nu

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

respectă măsurile prevăzute în actele încheiate, iar cel sesizat să ia măsurile corespunzătoare pentru desfășurarea lucrărilor în deplină securitate;

b. Prezenta anexă va fi adusă la cunoștința tuturor angajaților Beneficiarului și Vanzatorului /Prestatorului care vin în contact cu lucrările specificate în contract;
c. În cazul producerii unor pagube, acestea vor fi suportate de partea care se face vinovată de producerea acestora.
d. Măsurile stabilite în prezenta anexă pot fi îmbunătățite cu acordul ambelor părți, cu măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, incendiilor și accidentelor ecologice. Cele de mai sus sunt valabile numai dacă sunt consemnate în scris sub formă de anexă la prezentul contract.

Art. 2.

În baza Legii nr. **307/2006 a Apărării împotriva incendiilor și a Ordinului 163/2007** privind normele generale de aplicare ale legii, se stabilesc obligațiile ambelor părți privind respectarea normelor legale și interne în domeniul **situațiilor de urgență** pentru perioada derulării contractului mai sus menționat.

Art. 2.1 Obligațiile Vanzatorului /Prestatorului

a. Personalul Vanzatorului /Prestatorului care intră în incinta Airbus Aerostructures SRL este obligat să respecte Legea nr.307/2006 a apărării împotriva incendiilor, legea 481/2004 republicată privind situațiile de urgență precum și alte reglementări sau norme din domeniul situațiilor de urgență, care le sunt aduse la cunoștință sub orice formă;
b. Sa asigure prezenta angajatilor la instruirile HSE facute de Beneficiar;
c. Toate autovehiculele care intra in Airbus Aerostructures SRL trebuie sa fie dotate cu stingatoare conform legii;
d. Să respecte regulile interne de evacuare în caz de urgență stabilite prin planul Beneficiarului;
e. În caz de incendiu sau explozie să nu pună în primejdie prin acțiunile sale viața proprie sau a celor din jur;
f. Să nu folosească substanțele, mijloacele de apărare împotriva incendiilor și instalațiile Beneficiarului, decât cu aprobarea serviciului intern HSE;
g. Să respecte locurile pentru fumat din incinta platformei Airbus Aerostructures SRL;

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

Art. 2.2 Obligațiile Beneficiarului

a. Va efectua instructajul întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor prevăzute în contract;
b. Prin personal de specialitate va urmări modul de respectare a legislației și normelor interne de apărare împotriva incendiilor și situațiilor de urgență de către personalul Vanzatorului /Prestatorului și al subcontractanților acestuia;
c. Verifică permanent obligațiile asumate de către Vanzatorul /Prestator.

Art. 2.3 Obligații comune

a. Vanzatorul /Prestatorul este obligat să anunțe imediat Beneficiarul în cazul producerii vreunui incendiu, explozie, deversare sau alte acțiuni care pot influența mediul;
b. Beneficiarul va încheia convenții direct cu toți subcontractanții săi, având ca prevederi minime cele cuprinse în prezenta anexă.

Art.3. Pe întreaga durată a derulării contractului, în incinta sediului Beneficiarului, toate lucrările care presupun operații generatoare de temperaturi înalte se vor efectua numai după obținerea de către Vanzator /Prestator a acordului Beneficiarului. Acordul se va materializa într-un ‘’Permis de lucru cu foc’’ emis de către Beneficiar pentru Vanzator / Prestator, care va specifica locurile, intervalele de timp și operațiile permise a fi efectuate. Prin operații generatoare de temperaturi înalte se înțeleg: sudură, lucrul cu polizorul unghiular (debitare, ajustare, etc), lucrul cu flacără, etc.

Art. 4.

În baza **Legii nr. 265 din 29 iunie 2006** pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind **protecția mediului** și a **OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor** se stabilesc răspunderile pe linie de protecția mediului, a celor două societăți, pe perioada derulării contractului mai sus menționat.

Art. 4.1. Obligațiile Vanzatorului / Prestatorului

a. Să asigure participarea la instruirea pe linie de protecția mediului efectuată de Beneficiar, pentru toți angajații proprii implicați în lucrare;
b. Să respecte pe teritoriul Airbus Aerostructures SRL prevederile Legii protecției mediului precum și a altor reglementări sau norme specifice din domeniul protecției mediului, care le sunt aduse în mod expres la cunoștință;

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

c. Să anunțe imediat Beneficiarul în cazul producerii unui eveniment care afectează mediul;
d. Să nu permită spălarea autovehiculelor, utilajelor, dispozitivelor proprii pe teritoriul Airbus Aerostructures SRL;
e. Să nu contamineze solul sau apele pluviale cu materiale de construcții, alte materiale sau lichide;
f. Să nu intre cu autovehicule care prezintă scurgeri datorate diverselor defecțiuni;
g. Să acționeze imediat cu materiale absorbante proprii în cazul unor scurgeri accidentale provocate din propria vină;
h. Să asigure curățarea canalelor și a separatoarelor pe cheltuiala proprie în cazul contaminării accidentale a apelor pluviale de personalul propriu;
i. Să colecteze toate deșeurile rezultate din activitate în containerele proprii;
j. Să asigure scoaterea deșeurilor generate din construcții din incinta Airbus Aerostructures SRL pe cheltuiala proprie;
k. Să selecteze eventuale deșeuri generate în afara activității de construcții conform instructajului primit de la Beneficiar; să le depoziteze în containerele special amenajate pentru fiecare sortiment în parte;

Art. 4.2 Obligațiile Beneficiarului

a. Va efectua instructajul introductiv general la întreg personalul care participă la efectuarea lucrărilor prevăzute în contract;
b. Prin personal de specialitate va urmări modul de respectare a legislației și normelor de protecție a mediului de către personalul Vanzatorului / Prestatorului și al subcontractanților acestuia;
c. Va instrui personalul Vanzatorului / Prestatorului cu privire la dispozițiile speciale emise de către Airbus Aerostructures SRL în ceea ce privește obiectul contractului.

Art. 4.3 Obligații comune

a. Vanzatorul /Prestatorul este obligat să anunțe imediat Beneficiarul în cazul producerii vreunui eveniment care privește mediul;
b. Beneficiarul va încheia protocoale de protecția mediului direct cu toți subcontractanții săi, având ca prevederi minime cele prinse în prezentul protocol.

Airbus AerostructuresSRL
Hermann Oberth 30
507075 Ghimbav
Brașov, Romania
www.airbus.com

În cazul în care Vanzatorul /Prestatorul nu respectă prevederile din prezenta anexă, Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul de execuție al lucrărilor cu o notificare prealabilă în termenul prevăzut în contract.

Prevederile prezentei anexe sunt valabile pe toata perioada derularii contractului la care fac referire.

Prezenta anexă a fost încheiată astăzi, 04.08.2026 în Brașov, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare Parte contractantă.

Vanzator / Prestator,
AKRO SRL

Administrator
Aurel CARAS

Beneficiar,
AIRBUS AEROSTRUCTURES SRL

Director executiv
Ionel Grosu

Administrator
Ionela Melnic